

ผู้ฟ้องคดีจึงอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี และขายทอดตลาดตามมาตรา ๖๓/๗ ถึงมาตรา ๖๓/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นการกำหนดมาตรการหนึ่งเพื่อให้ได้รับชำระเงินโดยครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีความพร้อมในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการสืบทรัพย์ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด อีกทั้งยังมีข้อขัดข้องเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการบังคับทางปกครองเอง อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ก็ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะใช้สิทธิทางศาลในการที่จะเสนอข้อพิพาทให้ศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีในอันที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิโดยศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อยุติข้อโต้แย้งระหว่างคู่กรณี เมื่อคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งทางปกครองที่ใช้เป็นฐานในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธไม่รับผิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ในมูลละเมิดจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๖/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยก่อสร้างทางบริการชดเชยที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ประกอบกิจการจำหน่ายยางรถยนต์และบริการตั้งศูนย์ล้อ ซ่อมช่วงล่างบนที่ดินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถใช้พื้นที่และอาคารประกอบกิจการได้ดังเดิม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน และก่อสร้างทางบริการใหม่โดยไม่ให้ชดเชยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและมีไหล่ทาง นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีละเมิดกรณีดังกล่าวหมายถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และจากการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เคยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งอยู่เขตก่อสร้างทางหลวงที่พิพาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้จดทะเบียนให้ที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อีกทั้ง ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มิได้อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่ได้เป็นกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันผู้ฟ้องคดีที่ ๕ อันจะถือเป็นตัวแทนของนิติบุคคล ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่อาจกระทำการใดอันมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่ากรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อจิตใจทำให้สามียของผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เจ็บป่วยและเสียชีวิต และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูนั้น ไม่ใช่ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น จึงไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖/๒๕๖๔)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) พินาทจำนวนห้าแปลงในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ครอบครอง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ซึ่งตัดผ่านที่ดินพิพาททั้งห้าแปลงในการสัญจรไปมาได้ตามปกติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทางสาธารณประโยชน์ที่ตัดผ่านที่ดินพิพาททุกแปลงเป็นทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และราษฎรในพื้นที่รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ รวมทั้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางสาธารณประโยชน์และองค์การบริหารส่วนตำบลขงพระเพื่อซ่อมบำรุงทางสาธารณประโยชน์ตามงบประมาณ นั้น จากคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สามารถแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีความประสงค์อันแท้จริงที่จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้เปิดทางสาธารณประโยชน์เพื่อให้สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ได้ตามปกติ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๒๕ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๒๖ และเลขที่ ๙๒๗ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๒๘ และเลขที่ ๙๓๐ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นเหตุให้เอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งได้แก่ น.ส. ๓ ก. พินาททั้งห้าแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ สิ้นผลไปและเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททั้งห้าแปลงตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้งห้าแปลงดังกล่าว มิได้เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถใช้ทางสาธารณประโยชน์ได้ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทั้งห้าแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ทางสาธารณประโยชน์ที่ตัดผ่านที่ดินพิพาททุกแปลงเป็นทางหลวงท้องถิ่น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางสาธารณประโยชน์ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทางสาธารณประโยชน์ตามงบประมาณ ซึ่งเป็นคำขอ



ที่สืบเนื่องจากข้อหาข้างต้น นั้น เห็นว่า การที่ทางสาธารณสุขประโยชน์จะเป็นทางหลวงท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้มีการกำหนดลักษณะของทางหลวงท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมิได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับทางสาธารณสุขประโยชน์ที่จะต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมิได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามคำขอได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอกันตัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งอำเภอ กันตัง ที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นเพียงขั้นตอนในการเตรียมการ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งต่อไป คำสั่งพิพาทจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งข้างต้นได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๑/๒๕๖๔)

(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย

กรณีที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ บอกละเลิสัญญาการเข้าพักในบ้านพักผู้สูงอายุโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กับผู้ฟ้องคดี โดยระบุให้ผู้ฟ้องคดีมาดำเนินการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ฯ ในสภาพที่เรียบร้อย และยังใช้การได้ดีภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือบอกเลิกสัญญา ดังกล่าว หากพ้นกำหนดแล้วขอดำเนินการยกเลิกสัญญาการเข้าพักอาศัยในโครงการพิเศษ ประเภทบ้านเดี่ยวตามระเบียบต่อไป กรณีดังกล่าวถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อผู้ฟ้องคดีมาดำเนินการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมส่งมอบทรัพย์สินคืนในสภาพที่เรียบร้อยและยังใช้การได้ดี ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือบอกเลิกสัญญา สัญญาพิพาทจึงมีผลเป็นการเลิกสัญญา นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองจึงต้องพิจารณาในขณะยื่นฟ้องว่ามีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับเพื่อยุติ ข้อโต้แย้งนั้น ดังนั้น เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ สัญญาที่พิพาทยังไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับสัญญาที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ทั้งนี้เมื่อสัญญามีผลเป็นการเลิกสัญญาแล้ว ไม่ตัดสิทธิ ผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๘/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องว่า การที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จ้างรองศาสตราจารย์ ศ. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาจ้างดังกล่าว นั้น การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง นั้น ต้องเป็นกรณีที่คู่สัญญาทางปกครองนั้นมีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับสัญญา ทางปกครองดังกล่าว และการกำหนดค่าบังคับเพื่อยุติข้อโต้แย้งนั้น ศาลปกครองต้องสั่งให้



ผู้ผิดสัญญาใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือสิ่งให้ผู้ผิดสัญญากระทำการให้ถูกต้องตามสัญญา หรือดเว้นการกระทำที่ผิดสัญญานั้น ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่จ้างรองศาสตราจารย์ ศ. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๖/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และมติคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่อนุมัติให้ รฟท. ดำเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งการที่ รฟท. ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงข้างต้นกับเอกชนเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวมีข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่บริเวณมักกะสันให้แก่เอกชนโดยมีลักษณะเป็นนิติกรรมอำพราง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนโดยไม่ชอบ ทำให้ รฟท. เสียเปรียบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว รวมทั้งให้ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนและสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนตามโครงการพิพาท เพื่อให้ รฟท. ดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนใหม่ นั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเพียงผู้เสียหายและผู้บริโภคที่ใช้บริการของ รฟท. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นพนักงานบำนาญของ รฟท. โดยเป็นประธานสมพันธ์คนงานรถไฟ และเป็นที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการอนุมัติให้ รฟท. เป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวกับเอกชนหรือกระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน หรือเป็นคู่สัญญาตามสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนตามโครงการข้างต้นที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๘๙/๒๕๖๔)



(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็น
ความรับผิดชอบอย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง จังหวัดชลบุรี เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ มีสิทธิได้รับเงินบำนาญปกติ เดือนละ ๔๖,๘๔๘ บาท เงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๖๘๖๕/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านอกจากเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ
ที่ได้รับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติในอัตราร้อยละสิบห้าของ
เงินบำนาญปกติตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำนาญ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
เพื่อขอให้จ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละสิบห้าของเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้รับแจ้งจากอำเภอ
พนัสนิคม เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติ เนื่องจากถูกจำกัดสิทธิด้วยเงื่อนไขเวลา
ของการเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญปกติ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าตนมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๐/๒๕๖๔)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่น

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน เรื่อง ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนโครงการพัฒนา กุดจับ-กุดหมากเห็บ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ และเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการเวนคืนจะดำเนินการตกลงซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนได้ไม่เกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนด ประกาศกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ดังกล่าว จึงเป็นเพียงหลักเกณฑ์ภายในของฝ่ายปกครองที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ ประกาศดังกล่าวจึงไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามในการที่จะต้องดำเนินการหรือเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทั้งสามตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนข้างต้น จึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๐/๒๕๖๓)

กรณีฟ้องขอให้มีการเวนคืนที่ดินทั้งแปลงเนื่องจากการเวนคืนที่ดินเพียงบางส่วนทำให้ราคาที่ดินลดลง นั้น โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติว่า ในกรณีที่ ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา หรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน กับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดิน ส่วนที่เหลือด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการร้องขอ การที่



เจ้าหน้าที่เวนคืนมิได้พิจารณาให้มีการจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ จึงไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีในประเด็นนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๓๓/๒๕๖๓)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำ
ในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือ ที่ นม ๐๐๑๑/๕๒๐ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีสันติสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับคนอื่น จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาฉบับพิพาทสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสันติสิทธิในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบข้างต้น หนังสือดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ. นครราชสีมา) เพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสันติสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการ



ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินฯ เมื่อหนังสือฉบับดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองในอันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้เพิกถอน ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเกิดจากการกระทำข้างต้นตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คำวินิจฉัยตอบข้อหารือของเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖.๒.๑/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ตอบข้อหารือของผู้ฟ้องคดีว่า ก.พ. ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ส่วนที่ ๒๑๑๔.๒/๒๑๑๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนราชการจึงไม่อาจนำบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อย้ายหรือโอนข้าราชการได้ เป็นการวินิจฉัยตอบข้อหารือที่ขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยตอบข้อหารือดังกล่าว นั้น หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖.๒.๑/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นการให้ความเห็นตอบข้อหารือตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอหารือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็น การถาวรหรือชั่วคราวแต่อย่างใด หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๒๐/๒๕๖๓)



กรณีที่ฟังได้ว่า วัตถุประสงค์ในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดี เป็นการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปทุมธานีที่ไม่อนุมัติรับย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปทุมธานี ตามวิธีการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกร ปี ๒๕๖๒ ในรอบที่ ๑ นั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๖/วส ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๖/ว ๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกร ปี ๒๕๖๒ ที่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายในรอบดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่าการย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกร ปี ๒๕๖๒ กรณีการย้ายข้ามจังหวัด ผู้ขอย้ายต้องยื่นแบบแสดงความจำนงขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เมื่อผู้ขอย้ายได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกข้อมูลผ่านระบบย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เกสัชกรหมุนเวียนในระบบ HROPS ได้ โดยส่วนราชการต้นทางและปลายทางจะพิจารณาให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการย้ายให้แล้วเสร็จต่อไป โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติไม่อนุมัติรับย้ายผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการพิจารณาให้ความเห็นตามขั้นตอนการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเกสัชกร กรณีการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนในการดำเนินการภายในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน อันเป็นการปฏิบัติการภายในหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาพร้อมลงนามคำสั่งต่อไป มติของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลทางกฎหมายออกไปกระทบกระเทือนต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายแต่อย่างไรใด กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติคณะกรรมการ



บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ฯ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๙/๒๕๖๓)

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

สภาพทนายความ (ผู้ฟ้องคดี) เป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความและเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อมูลข่าวสารของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาพทนายความ และเกี่ยวกับงบประมาณการเบิกจ่ายของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ที่นาย น. และนาย ว. ได้ยื่นคำร้องขอให้เปิดเผย ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อในการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีต้องผูกพันและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจถือว่าการต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการแทรกแซงหรือครอบงำการบริหารจัดการภายในของผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากการอุทธรณ์ตาม



พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิในการขอให้พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าวอันเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายก่อนนำคดีไปฟ้องต่อศาล ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองหน่วยงานของรัฐให้ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามคำขอของนาย น. และนาย ว. ได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๖/๒๕๖๔)

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท น. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองหาบ ตามประทานบัตรที่ ๓๑๙๔๑/๑๕๘๑๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตครอบครองแร่ตามใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หยุดกิจกรรมขุดขนแร่และขนส่ง ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกับการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการมีคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจตเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด บ. ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเป็นเจ้าของร่วมในอาคารชุดดังกล่าว ย่อมเป็นผู้ได้รับผลกระทบสิทธิจากคำสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคล



อาคารชุด บ. ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ และคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจตเจตจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙/๒๕๖๔)

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท บ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเพียงผู้ประกอบการโรงโม่หิน และจำหน่ายหินบะซอลต์เพื่อการก่อสร้าง ไม่อาจถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งให้บริษัท น. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองหาบ หยุดกิจกรรม การขุดขนแร่และขนส่งแร่ ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายจากการ มีคำสั่งดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๖๔)

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร ตามคำขอ
ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัด
บุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่จนถึงวันฟ้องคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ต่ออายุประทานบัตร
และออกประทานบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำขอแต่อย่างใด จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ต่ออายุประทานบัตรและออกประทานบัตรโดยทันทีตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ไม่อาจต่ออายุประทานบัตรหรือออกประทานบัตรตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการแร่ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เห็นชอบในการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อีก ๕ ปี และอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ต่อไปอีก ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมกับได้แจ้งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทราบแล้วตามหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ อก ๐๕๐๔/๙๕๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ไม่ได้ รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ หดสิ้นไป กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะต้อง พิจารณาเพื่อกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่ออายุประทานบัตรหรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ ค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อีกแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะรับคำฟ้องในส่วนนี้ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ลับ ที่ ๓๒๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครปากเกร็ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในส่วนที่ให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๒๗,๘๔๘.๐๘ บาท เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่า จากสำนวน การสอบสวน ปรากฏว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น หรือต่างไปจากที่จังหวัด นนทบุรีสั่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ และยังปรากฏว่ายังมิได้มีการสอบปากคำและให้โอกาส เจ้าหน้าที่บางรายชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงหลักฐาน จึงให้เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนออกคำสั่งเรียกให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ลับ ที่ ๓๒๔๙/๒๕๖๑ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนครปากเกร็ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีได้ มีข้อความใดที่สื่อความหมายให้มีผลเป็นการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเพียงบางส่วนหรือส่วนใด ส่วนหนึ่ง กรณีจึงมีผลทำให้คำสั่งดังกล่าวซึ่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๗,๘๔๘.๐๘ บาท สิ้นผลลงในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่คำสั่ง



จังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ลับ ที่ ๓๒๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงสิ้นสุดลง โดยศาลไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘๐/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๔๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียน บ. และโรงเรียนอนุบาล น. คำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ ๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ที่ ๔๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียน บ. และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนอนุบาล น. ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ ๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. แล้วต่อมา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. และย้ายผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน อ. ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แม้คำสั่งที่ออกในภายหลังดังกล่าวจะไม่มีข้อความที่ระบุให้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียน บ. และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียน อ. และคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ. ก็ตาม แต่คำสั่งเดิมนั้นก็สิ้นสุดลงด้วยเหตุที่ได้มีคำสั่งใหม่เข้าแทนที่แล้ว ดังนั้น ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวและไปรักษาการในตำแหน่ง



ผู้อำนวยการโรงเรียน บ. รวมถึงความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จากคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่โรงเรียนอนุบาล น. นั้น จึงหมดสิ้นไปแล้ว และไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๕/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามกระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ระงับการประเมินเลื่อนระดับของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องเรื่องพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เพื่อให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ตามข้อ ๒๗ วรรคสาม ของประกาศดังกล่าวแล้ว และได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือไม่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่ประกาศดังกล่าวกำหนด สำหรับการพิจารณาดำเนินการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อได้มีการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ อีกทั้งได้มีการสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงไม่มีเหตุที่ศาลต้องกำหนดค่าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการประเมินอีก ฉะนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่ประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อเลื่อนระดับ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงได้หมดสิ้นไปก่อนที่ผู้ฟ้องคดี



จะได้ยื่นฟ้องคดีนี้ โดยที่ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๘/๒๕๖๔)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำบังคับตามคำขอไม่เป็น การแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการที่โรงเรียน ก. ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ให้ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ก. ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน คำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ย้ายและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ก. ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ก. มีผลใช้บังคับ กรณีจึงต้องฟังว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดี ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ก. ดังกล่าวสิ้นผลบังคับไปโดยปริยาย จึงไม่มี กรณีที่ศาลจะต้องกำหนดคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ โดยการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๕/๒๕๖๓)



๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าจี้ อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๘๑๕ ที่อยู่ในเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ต้องมีคำบังคับของศาลตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พผ.๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖.๑ โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเองต้องมีผู้รับรองเป็นคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่รู้จักและคุ้นเคยกับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการรับรองผู้สมัคร โดยการแนบสำเนาบัตรประจำตัวและลงลายมือชื่อรับรองนั้น หากบุคคลที่ตนไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองให้ได้รับการสรรหา อาจเกิดผลร้ายต่อการปฏิบัติงานของผู้ลงลายมือชื่อนั้น

